

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1296/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ภูเก็ต

นายณรงค์ คุณศรีทา

โจทก์

นายณรงค์ คุณศรีทา จำเลย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 207

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 วรรค 2 ฯลฯ จำคุก 15 ปีศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่
ให้ขังจำเลยไว้ระหว่างฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 70,69)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน100,000 บาท
(อันดับ 4)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน100,000 บาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน100,000 บาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สง่า ศิลปประสิทธิ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ